BRAND LLC 미국 진출 요약: 은행 및 세무사 제출용

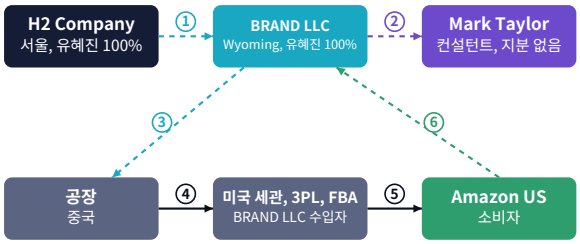
BRAND LLC
Wyoming

한 장 요약. 작성일 October 8, 2026. 모든 숫자는 재무모델(output/03_Financial_Model_5Y.xlsx)의 Medium 시나리오 기준이며, Low로 표시한 항목만 Low 시나리오입니다. 근거 표시: Evidence based(검증된 근거) 또는 Management estimate(경영진 추정).

1. 당사자와 사업 내용

- **유혜진(Lucy)**, 서울. **H2 Company**(사업자등록번호 599-64-00496, 가운데 자리 64는 개인사업자)의 대표입니다. H2 Company는 중국 공장에서 COMQ 브랜드 hybrid AOC(active optical cable, 광섬유 HDMI 케이블)를 구매하여 한국에서 도매로 판매합니다.
- **BRAND LLC**: 미국 Wyoming 주의 단일 구성원 LLC(limited liability company)이며 유혜진 대표가 개인 자격으로 지분 100%를 보유합니다. 설립비 $100, 연간 약 $60, 주 소득세 없음. BRAND는 미국 브랜드명 확정 전까지 사용하는 임시 명칭입니다. LLC가 Amazon US에서 판매하며 관세사(customs broker)를 통한 수입자(importer of record)가 됩니다.
- **Mark Taylor**, 미국 Memphis. 서면 자문 계약 또는 수수료 계약에 따른 컨설턴트입니다. 지분 없음, 사무실 없음, 계약 협상이나 서명 권한 없음. Mark가 지분을 가지면 LLC는 파트너십이 되어 Form 1065 제출과 37% 원천징수가 발생하므로, 본 계획은 컨설턴트 관계를 유지합니다.
- **세무 포지션(Evidence based):** 1976년 한미 조세조약에 따라 사업소득은 고정사업장(PE, permanent establishment)이 있는 국가에서만 과세됩니다. Amazon FBA 창고에 보관 및 출고되는 재고는 고정사업장을 구성하지 않습니다(Article 9(3)(b)). 미국 내 사무실, 직원, 계약 체결 대리인을 두지 않습니다. 판매세(sales tax)는 Amazon이 징수합니다. California 주의 FBA 재고 기준 소득세 과세 가능성은 미국 CPA 확인 항목입니다.
- **세무사 확인 질문:** H2 Company를 먼저 법인으로 전환하여 LLC를 소유할지, 아니면 유혜진 대표가 개인으로 소유할지(본 문서의 기본 가정)를 자본 송금 전에 결정해야 합니다.

2. 구조, 자금 및 물품 흐름



점선 화살표는 자금, 실선 화살표는 물품입니다. 1 외국환은행에 ODI 신고 후 유혜진 대표가 송금하는 자본금. 2 Mark에게 지급하는 자문료. 3 공장 발주 및 대금 지급. 4 물품: 정식 통관, 관세사와 연간 보증보험을 통해 BRAND LLC가 수입자. 5 Amazon US 판매. 6 Amazon 정산금은 LLC 계좌로 입금되고, 이후 유혜진 대표에게 배당(owner draw).

3. 신고 및 제출 순서 (자본 송금 시점 기준)

시점	신고 및 제출 사항	담당	비용 및 비고
자본 송금 전	외국환거래법(FTA, Foreign Exchange Transactions Act)에 따른 해외직접투자 신고(ODI report)를 유혜진 대표의 외국환은행에 제출합니다. 지분 10% 이상이면 금액과 무관하게 신고 대상입니다.	유혜진, 은행, 세무사	은행 양식. 개인 온라인 판매자에 대한 단속이 강화되는 추세입니다. Evidence based.
1~2주차	Wyoming 주 LLC 설립(등록대리인 지정). 이후 모든 서류에 법인명 BRAND LLC를 동일하게 사용합니다.	유혜진, 미국 변호사	주 수수료 $100. Evidence based.
1~2주차, 설립 후	IRS에 Form SS-4로 EIN(Employer Identification Number, 고용주 식별번호) 신청. 전화 또는 팩스, SSN 불필요. 형식 12-3456789.	유혜진, Mark	수수료 없음. Evidence based.
2~3주차	BRAND LLC 명의 미국 달러 은행계좌 개설: Mercury 또는 Relay 우선, Payoneer 또는 WorldFirst 대안. 이후 유혜진 대표가 LLC 계좌로 자본금을 송금합니다.	유혜진	초기 자본금 $39,000 (환율 1,430원 기준 약 KRW 55.8M). Evidence based (8월 제안서).
송금 후	같은 외국환은행에 사후보고: 송금보고서, 증권취득보고서, 이후 매년 연간 사업실적보고서.	유혜진, 세무사	은행 양식. Evidence based.
3~4주차	Amazon Professional 판매자 계정: 외국 법인으로서 세금 인터뷰(Form W-8BEN-E), 신원 확인, 상표 출원 중 상태로 Brand Registry 등록.	유혜진, Mark	상표는 미국 변호사를 통해 출원, 분류당 약 $350 및 변호사 비용 [PLACEHOLDER: 변호사 견적].
매년, 미국	외국인 소유 단일 구성원 LLC로서 IRS에 Form 5472와 pro forma Form 1120 제출. 미제출 벌금 $25,000. Wyoming annual report 약 $60. BOI 보고는 불필요(FinCEN 면제 확정, 2026년 8월 11일).	유혜진, 미국 CPA [PLACEHOLDER]	Form 5472 작성 비용 [PLACEHOLDER: CPA 견적]. Evidence based.
매년, 한국	해외금융계좌 신고: 해외 계좌 잔액의 월말 합계가 KRW 500M에 이르면 신고 대상. 연간 사업실적보고서(ODI 사후보고). LLC 이익에 대한 한국 소득세 신고는 세무사를 통해 진행합니다.	유혜진, 세무사	기준 금액과 신고 시기는 세무사가 확인합니다. 기준 금액은 Evidence based.

4. 필요 자본과 자금 부족분

항목	Medium 시나리오	Low 시나리오 (하방 위험)	근거
초기 자본금 (유혜진 대표 자기자금)	$39,000	$39,000	Evidence based, 8월 제안서
최대 현금 소요 (추가 자금 조달 전 최저 현금 잔액)	$96K (Month 12)	$114K (Month 24)	재무모델
자금 부족분 (최대 소요의 1.2배), 신용한도 또는 투자금	$116K ($115,583, 약 KRW 165.3M)	$136K ($136,483, 약 KRW 195.2M)	재무모델
자금이 준비되어야 하는 시점	Month 2 (Month 1 = Amazon에 재고가 입고되는 첫 달, 2027년 초 예상)	Month 2	재무모델
18개월 Amazon US 매출과 순이익	매출 $1.17M, 순이익 $153K (13.1%), 누적 손익분기 Month 8	매출 $633K, 순이익 ($20K), 18개월 내 손익분기 없음	재무모델, 8월 기준
5년차 매출과 순이익	매출 $4.58M, 순이익 $613K	매출 $0.77M, 순이익 ($2K); Month 12 게이트 결과 KILL	재무모델, Management estimate

위험은 마진이 아니라 운전자본입니다. 재고 대금은 발주 시 30%, 선적 시 70%를 지급하고, 재고는 판매 전에 먼저 출고되며, Amazon 정산은 판매 후 14일입니다. 참고로 High 시나리오의 부족분은 $41K (Month 1)입니다. 관세율(구리 케이블 분류 40.1% 대 광섬유 분류 12.5%, CBP 사전심사 결정 대기 중)이 Low와 Medium을 가르는 단일 변수입니다.

5. 일정: 1~22주차, 이후 90일 게이트

주차	단계	담당
1	관세사 선임, 연간 보증보험(continuous bond, 연 약 $500), CBP 사전심사(binding ruling) 신청 (30~90일 소요)	관세사, Mark
1~2	브랜드명 확정 및 상표 출원; Wyoming LLC 설립; Form SS-4로 EIN 취득	유혜진, 변호사
송금 전	외국환은행의 ODI 신고 수리	유혜진, 은행
2~3	미국 달러 계좌 개설, 자본금 송금	유혜진
3~4	Amazon 계정, 세금 인터뷰, Brand Registry	유혜진, Mark
4~8	시험 재고: 출시 SKU 5종, 종당 100~300개, 항공 운송, 공장 품질검사 및 FNSKU 라벨	유혜진, 공장, 3PL
6~9	상품 페이지 및 콘텐츠 게시; 월 매출 $10K 초과 전 제조물책임보험 $1M 가입	Mark
10~22	90일 검증: 전환율, TACOS, 반품률, SKU별 공헌이익, 현금 여력	유혜진, Mark
22주차 이후	Day 90 게이트: PASS, REVIEW 또는 KILL. Medium 시나리오 결과 PASS. 검증된 SKU는 해상 운송으로 확대, 부진 SKU는 판매 중단. KILL이면 추가 자본 투입 중단.	유혜진

6. 연락처 (확정 전까지 자리표시)

유혜진(Lucy), H2 Company	[PLACEHOLDER: 전화 및 이메일]	**Mark Taylor, 컨설턴트, Memphis**	[PLACEHOLDER: 전화 및 이메일]	**세무사**	[PLACEHOLDER: 성명, 사무소, 전화]
외국환은행 해외직접투자 담당	[PLACEHOLDER: 은행, 지점, 담당자]	**미국 변호사 (LLC, 상표)**	[PLACEHOLDER: 성명, 사무소]	**미국 관세사 및 미국 CPA**	[PLACEHOLDER: 성명]

용어: ODI 해외직접투자 신고(overseas direct investment report); FTA 외국환거래법; EIN 고용주 식별번호; LLC 유한책임회사; IRS 미국 국세청; PE 고정사업장; FBA Fulfillment by Amazon(Amazon 물류 대행); 3PL 제3자 물류창고; PO 발주서; SKU 재고 관리 단위; CBP 미국 관세국경보호청; TACOS 총광고비 비율(광고비 나누기 총매출); FNSKU Amazon 물류 바코드; QC 품질검사. 본 문서는 법률 또는 세무 자문이 아니며, 각 신고 사항은 세무사, 은행, 변호사가 확인합니다.